

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1979/2532

นางสาวสุโสภา อิมวิทยา  
นางสมศรี สิงห์เสนี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน  
พ.ศ.2515 มาตรา 46

คำสั่งของจำเลยที่ 2 มีข้อความกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และให้โจทก์  
ทบทวนการกระทำของโจทก์และวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดกฎหมายอย่างไร แล้วรายงาน  
ให้จำเลยที่ 2 ทราบภายในกำหนด มิฉะนั้นจะรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต่อไปไม่มี  
ข้อความที่สั่งให้โจทก์ออกจากงาน ปลดโจทก์ออกจากงานหรือไล่โจทก์ออกจากงาน  
อันเป็นการเลิกจ้างโจทก์ แม้ในคำสั่งจะมีข้อความดำหนิการกระทำของโจทก์จะถือว่า  
เมื่ออ่านประกอบข้อความที่ให้โจทก์วินิจฉัยตนเองแล้วเป็นการไล่โจทก์ออกจากงาน  
โดยใช้ถ้อยคำสุภาพไม่ได้ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่เป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์.

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำครั้งสุดท้ายทำหน้าที่ครู  
โรงเรียนgrundthวิทยาคมวัน ได้รับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๒,๖๘๕ บาท วันที่ ๒๖ ตุลาคม  
๒๕๓๑ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ดื้อดึงและถือทิฐิ โจทก์เห็นว่าจำเลยเลิกจ้าง  
โจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์จำนวน ๒๑,๔๘๐  
บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน ๓,๑๓๒.๕๐ บาท ค่าจ้างค้างจ่าย

ระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ จำนวน ๒,๒๓๗.๕๐ บาท เงินสะสมที่จำเลยหักไว้จำนวน ๒,๗๐๐ บาทและค่าชดเชยจำนวน ๑๖,๑๑๐ บาท

จำเลยทั้งสองให้การทำงานของตัวเองกันว่า โจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานไปเอง โดยจำเลยมิได้เลิกจ้าง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหาย และค่าชดเชยตามฟ้องแก่โจทก์ สำหรับค่าจ้างค้างจ่ายนั้น จำเลยได้จ่ายให้แก่โจทก์ โดยฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของโจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ โจทก์ไม่ไปเบิกเงินเอง จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินจำนวนนี้ ส่วนเงินสะสมเป็นเรื่องที่โจทก์ต้องยื่นคำร้องขอรับคืนที่กระทรวงศึกษาธิการ เพราะกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้เก็บรักษาเงินดังกล่าวไว้

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยมิได้เลิกจ้างโจทก์ ค่าจ้างค้างจ่ายระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ จำเลยได้นำฝากเข้าบัญชีธนาคารให้แก่โจทก์แล้วตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และเรื่องเงินสะสมโจทก์ก็ต้องไปยื่นขอรับต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำเลยไม่มีความรับผิดชอบชำระแก่โจทก์พิพากษายกฟ้อง

### โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๑ เวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา โจทก์กับนางนาริรัตน์ สิงห์เสนี ซึ่งเป็นครูโรงเรียนกรุงเทพมหานครวันมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนดังกล่าวได้เขียนคำสั่งลงในสมุดตามเอกสารหมายเลข ๑ หน้า ๑๓๖-๑๓๗ ให้ครูคนอื่นนำไปให้โจทก์อ่านและเซ็นทราบ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีข้อความว่า 'ข้าพเจ้าได้รับรายงานจากครูใหญ่ว่าท่านและนางนาริรัตน์ สิงห์เสนี มีกรณีพิพาทกัน ครูใหญ่ได้เชิญท่านและครูนาริรัตน์ไปพบครูใหญ่ที่ห้องทำการเมื่อเย็นวานนี้เพื่อปรับความเข้าใจกับคู่กรณี แต่ท่านก็ไม่ยอมไป

พบครูใหญ่ วันนี้ข้าพเจ้าจึงได้มาขอพบท่านกับคู่กรณี แต่ท่านก็ไม่ยอมมาพบข้าพเจ้า ทั้งที่ข้าพเจ้าให้ครูไปเรียกท่านถึง ๔ คน และให้ครูที่ข้าพเจ้าใช้ไปเรียกท่านอธิบายให้ ท่านฟังว่าที่ท่านอ้างว่าท่านได้เอาเรื่องที่เกิดพิพาทไปแจ้งตำรวจแล้ว ซึ่งท่านถือว่า เรื่องเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ไม่จำเป็นต้องมาพบข้าพเจ้าอีก การที่ท่านบอกกับครูที่ข้าพเจ้า ใช้ให้ไปเรียกท่านตามเหตุผลข้างบนนี้เป็นการไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชา งานที่ทำอยู่เมื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องพูดจากันเพื่อทราบความผิดความ ถูก ใครผิดก็จะขอร้องให้ขอโทษ ใครถูกก็ยอมให้อภัยกันเสีย เพราะหลักศีลธรรม และจรรยาบรรณเช่นนี้ครูทุกคนจะต้องมีประจำตัว ถ้าครูผู้ใดไม่มีสิ่งนี้แล้วเวลาได้ยิน ใครเรียกครูจะฟังไม่สนิท ความปรารถนาของข้าพเจ้าที่จะพบท่านกับคู่พิพาทก็เพื่อ ประสานรอยร้าวสร้างความรักสามัคคีให้มีต่อกันประดุจเดิมจะได้อยู่อย่างร่มเย็น เป็นสุขเหมือนที่เคยอยู่ร่วมกันมา แต่ท่านเอาแต่ตั้งรับที่จิตใจไม่คำนึงว่าสิ่งใดผิดสิ่งใด ถูก และไม่ยอมรับทราบคำสั่งที่เรียกท่านมาพบก็เป็นคำสั่งที่ถูกทำนองคลองธรรม ของผู้บังคับบัญชาที่สามารถจะเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาพบได้ในเวลาที่มีเหตุไม่ ปกติเกิดขึ้นกับผู้นั้น จึงขอให้ท่านทบทวนการกระทำของท่านและวินิจฉัยตัวท่านเอง ว่าท่านผิดถูกอย่างไร แล้วรายงานให้ข้าพเจ้าทราบในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๑ ถ้า ข้าพเจ้าไม่ได้รับรายงานของท่านตามกำหนดข้าพเจ้าจะรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ต่อไป คือกระทรวงศึกษาธิการ" และลงนามจำเลยที่ ๒ ระบุตำแหน่งผู้จัดการปัญหาที่ จะต้องวินิจฉัยมีว่า คำสั่งดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ เป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำสั่งของจำเลยที่ ๒ ดังกล่าวมีข้อความกล่าวถึงเรื่อง ราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในตอนท้ายระบุให้โจทก์ทบทวนการกระทำของโจทก์เอง และวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำผิดถูกอย่างไรแล้วรายงานให้จำเลยที่ ๒ ทราบในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๑ ถ้าจำเลยที่ ๒ ไม่ได้รับรายงานของโจทก์ตามกำหนด จำเลยที่ ๒ จะ รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นสูงต่อไปคือ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความหมายว่าให้ โจทก์พิจารณาทบทวนการกระทำของโจทก์เองว่าที่กระทำไปนั้นผิดถูกอย่างไรแล้ว

รายงานให้จำเลยที่ ๒ ทราบเท่านั้น ไม่มีข้อความตอนใดที่ระบุสั่งให้โจทก์ออกจากงาน ปลดโจทก์ออกจากงาน หรือไล่โจทก์ออกจากงานอันเป็นการเลิกจ้างโจทก์แต่อย่างใดแม้ในคำสั่งดังกล่าวจะมีข้อความว่าโจทก์เอาแต่ดีรั้นทึฐ ไม่คำนึงว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก ก็เป็นข้อความเพียงแต่ตำหนิการกระทำของโจทก์ที่ไม่ยอมไปพบจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนตามที่สั่งให้ไปพบ และจะถือว่าเมื่ออ่านข้อความดังกล่าวนี้ ประกอบกับข้อความที่ให้โจทก์พิจารณาตนเองหรือวินิจฉัยตนเองแล้วเป็นการไล่โจทก์ออกจากงานโดยใช้ถ้อยคำสุภาพดังที่โจทก์อุทธรณ์นั้น ก็ไม่ได้มีความหมายให้เข้าใจไปได้ว่าเป็นเช่นนั้นคำสั่งดังกล่าวของจำเลยที่ ๒ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นคำสั่งเลิกจ้างโจทก์..."

พิพากษายืน.

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ